医療法

e-Laws 法令データベース

第1章　総則

第1条

この法律は、医療の安全の確保、病院・診療所の開設管理及び良質な医療提供体制の確立に関する基本原則、権利義務及び手続規範を定めることにより、公正な社会秩序の維持及び国民の福祉の増進を図り、もって国家の調和ある発展に寄与することを目的とする。

第2条

1　医療に係る制度の運用及び施策の実施は、国民の正当な権利利益を最大限に尊重しつつ、公共の福祉、法治主義及び国家の安全との調和を図ることを旨としなければならない。

2　関係当事者は、信義誠実の原則に従い、誠実にその義務を履行しなければならない。

第3条

1　この法律において「病院」とは、医師又は歯科医師が公衆又は特定多数人のため医業を行う場所であって、二十人以上の患者を入院させる施設を有するものをいう。

2　この法律において「特定機能病院」とは、高度の医療を提供し、高度の医療技術の開発及び評価を行う能力を有する病院をいう。

第4条

1　国は、大統領の指導統括の下、医療の安全の確保、病院・診療所の開設管理及び良質な医療提供体制の確立に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、これを迅速に実施する責務を負う。

2　国は、施策の推進に必要な法制上、財政上及び税制上の措置を講じなければならない。

第5条

地方自治体は、国の施策と協調し、その地域の実情に応じた必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

第6条

関係事業者は、法令を遵守し、利用者の利益の保護、安全の確保及び公正な競争秩序の維持に努めなければならない。

第7条

国民は、この法律の趣旨を正しく理解し、国及び地方自治体が実施する施策に協力するよう努めるものとする。

第8条

国は、国際機関及び諸外国と密接に連携し、国際的基準に合致した法制度の整備及び国際協力の推進に努める。

第9条

厚生労働大臣及び知事は、この法律の運用に関し、原則として情報を公開し、国民に対する説明責任を徹底しなければならない。

第10条

国の安全保障上重大な支障がある場合又は他の法律に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

第2章　管轄機関及び基本計画

第1条

1　この法律に規定する事務は、厚生労働大臣及び知事が管理統理する。

2　厚生労働大臣及び知事は、重大事態が発生したときは直ちに大統領に報告し、必要な指示を仰がなければならない。

第2条

1　厚生労働大臣及び知事は、医療の安全の確保、病院・診療所の開設管理及び良質な医療提供体制の確立に関する基本方針の案を作成し、大統領の承認を経て決定しなければならない。

2　基本方針を決定したときは、遅滞なく官報により告示しなければならない。

第3条

厚生労働大臣及び知事は、社会経済情勢の著しい変動に応じ、適時に基本方針の見直しを行い、必要な改定を行わなければならない。

第4条

厚生労働大臣及び知事の諮問機関として、専門的知見を調査審議させるため、政令の定めるところにより関係審議会を置く。

第5条

審議会の委員は、学識経験者、実務関係者及び公募市民の中から公平に任命し、任期は二年とする。

第6条

厚生労働大臣及び知事及び関係省庁の長は、密接な連絡調整を図るため、常設の省庁横断的連絡協議会を組織する。

第7条

厚生労働大臣及び知事は、全国の地方出先機関に対し、統一的な法解釈及び適正な職務執行のための訓令を発する。

第8条

厚生労働大臣及び知事は、関係省庁、地方自治体又は関係機関に対し、必要な資料の提出その他協力を求めることができる。

第9条

厚生労働大臣及び知事は、毎年、施策の実施状況に関する白書を作成し、大統領を経て議会に提出しなければならない。

第10条

国は、関係分野の先端的な知見を蓄積するため、国立研究機関の整備及び民間研究開発に対する助成を推進する。

第3章　医療の理念、情報提供及び説明義務

第1条

医療は、生命の尊厳を重んじ、患者の意思を尊重して提供されなければならない。

第2条

医師は、適切な説明を行い、患者の理解と同意を得て医療を提供しなければならない。

第3条

医師は、遅滞なく診療録（カルテ）を作成し、五年間厳重に保存しなければならない。

第4条

電磁的記録による診療録は、改ざん防止及びバックアップ措置を講じなければならない。

第5条

患者又はその遺族から請求があったときは、原則として診療記録を開示しなければならない。

第6条

他の医師の診断意見を求めることを患者が希望したときは、診療情報を提供して協力する。

第7条

すべての病院及び診療所は、院内医療事故防止のための指針を策定しなければならない。

第8条

耐性菌等の院内感染を防止するため、専門の感染対策チームを常設する。

第9条

誤投薬を防ぐため、薬剤師等から医薬品安全管理責任者を選任する。

第10条

予期せぬ医療死亡事故が発生したときは、院内事故調査を行い遺族及び調査機関に報告する。

第4章　病院及び診療所の開設、設備基準

第1条

病院を開設しようとする者は、都道府県知事の事前の許可を受けなければならない。

第2条

医師が開設する入院施設を有しない診療所は、開設後十日以内に届け出なければならない。

第3条

病室、手術室、消毒施設、調剤所、給食施設等の構造設備基準に適合しなければならない。

第4条

病室の一床当たり床面積（六・四平方メートル以上）及び採光通風基準を遵守する。

第5条

スプリンクラー、非常照明、防煙区画及び避難誘導設備を完備しなければならない。

第6条

人工呼吸器、人工心肺装置等の生命維持管理装置の定期点検を義務付ける。

第7条

病院又は診療所の開設者は、自ら医師であって管理する者を置かなければならない。

第8条

管理者は、所属職員を監督し、施設の秩序と医療の安全を一元的に統制する。

第9条

病院には、調剤及び服薬指導のため専任の薬剤師を置かなければならない。

第10条

医師免許を有しない者に医業を行わせてはならず、発見時は直ちに閉鎖を命ずる。

第5章　医療法人の設立、管理及び解散

第1条

社団又は財団として病院等を開設する非営利法人たる医療法人を設立できる。

第2条

医療法人を設立しようとするときは、定款を定め都道府県知事の認可を受けなければならない。

第3条

医療法人は、いかなる名目であっても剰余金の配当をしてはならない。

第4条

理事三人以上及び監事一人以上を置き、理事長は原則として医師でなければならない。

第5条

役員は、法人のため忠実にその職務を行い、利益相反取引には理事会の承認を要する。

第6条

救急医療、へき地医療等の公益的医療を担う法人に税制優遇と社債発行を認める。

第7条

事業年度終了後、資産負債表等の決算書類を知事に提出し、一般の閲覧に供する。

第8条

負債総額五十億円以上等の大規模医療法人は、公認会計士の監査を受けなければならない。

第9条

目的の達成不能、知事の認可による合併又は解散命令により解散する。

第10条

解散時の残余財産は、国、地方自治体又は他の医療法人に帰属させなければならない。

第6章　地域医療計画及び病床数規制

第1条

都道府県知事は、五年ごとに地域の実情に応じた医療計画を策定しなければならない。

第2条

日常的な入院医療を提供する区域と、高度専門医療を提供する全県区域を区分設定する。

第3条

医療圏ごとに人口動態等を基礎として必要な基準病床数を算定する。

第4条

基準病床数を超える地域においては、病院の開設又は増床の許可を与えないことができる。

第5条

高度急性期、急性期、回復期、慢性期の医療需要を推計し、機能分化を推進する。

第6条

がん、脳卒中、心筋梗塞、糖尿病、精神疾患、及び救急、災害、へき地、周産期、小児医療の提供体制を構築する。

第7条

重篤な救急患者を二十四時間受け入れる三次救急医療機関を指定する。

第8条

無医地区の巡回診療船、へき地診療所への医師派遣システムを維持運用する。

第9条

訪問診療、訪問看護を提供する診療所のネットワークを強化する。

第10条

医師不足地域の公立病院に対し、医師派遣及び地域枠医師の配置を調整する。

第7章　医療監視、是正命令及び罰則

第1条

厚生労働省及び都道府県の医療監視員は、病院等に立ち入り実地検査を行う。

第2条

医師・看護師の数が法定標準を下回るときは、増員又は改善を命ずることができる。

第3条

重大な安全上の過失又は衛生違反があるときは、期間を定めて診療の停止を命ずる。

第4条

改善命令に従わない病院に対し、開設許可を取り消すことができる。

第5条

許可を受けないで病院を開設した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第6条

医療法が認める事項以外の虚偽・誇大広告をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

第7条

診療録に虚偽の事実を記載した医師は、行政処分に加え刑法上の罪に問われる。

第8条

医療監視員の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、二十万円以下の過料に処する。

第9条

医療法人の財産を不正に費消した理事は、会社法上の特別背任罪に準じて処断する。

第10条

開発途上国に対する医療技術指導及び感染症対策の国際医療支援を推進する。

第8章　監督、立入検査及び行政処分

第1条

　厚生労働大臣及び知事は、この法律の施行に必要な限度において、関係者に対し業務若しくは経理の報告を求めることができる。

第2条

　1　厚生労働大臣及び知事の指定する職員は、関係者の事務所その他の場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査することができる。

　2　立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、提示しなければならない。

第3条

　立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第4条

　関係事業者は、法令の定めるところにより、正確な帳簿及び電磁的記録を作成し、五年間保存しなければならない。

第5条

　厚生労働大臣及び知事は、適正な運営が確保されていないと認めるときは、期間を定めて必要な改善を勧告することができる。

第6条

　厚生労働大臣及び知事は、法令違反が明白であるときは、直ちに期限を付して業務方法の改善その他必要な措置を命ずることができる。

第7条

厚生労働大臣及び知事は、改善命令に従わない者に対し、六月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

第8条

厚生労働大臣及び知事は、不正の手段により許可等を受けた者に対し、その許可等を取り消すことができる。

第9条

厚生労働大臣及び知事は、是正命令又は業務停止処分を行ったときは、違反事実及び事業者名を公表することができる。

第10条

不利益処分を行おうとするときは、行政手続法の定めるところにより、必ず事前の聴聞を行わなければならない。

第9章　審査請求及び紛争処理手続

第1条

この法律に基づく処分又はその不作為に不服がある者は、行政不服審査法に基づき審査請求をすることができる。

第2条

処分を行う書面には、不服申立てができる旨及びその期間を明記しなければならない。

第3条

厚生労働大臣及び知事は、審査請求を受けたときは、別段の定めがある場合を除き、行政不服審査会に諮問しなければならない。

第4条

重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、審査庁は職権又は申立てにより処分の執行停止を決定する。

第5条

裁決に不服がある者は、行政事件訴訟法に基づき管轄裁判所に取消訴訟を提起することができる。

第6条

民事上の紛争を迅速に解決するため、裁判所に専門家による民事調停委員会を置くことができる。

第7条

当事者は、合意により調停委員会に対し和解のあっせんを申し立てることができる。

第8条

調停が成立し調書に記載されたときは、裁判上の和解と同一の効力を有する。

第9条

厚生労働大臣及び知事は、国民からの相談及び苦情に迅速に応じる総合相談窓口を常設しなければならない。

第10条

この法律の違反行為を通報した者に対し、解雇その他のいかなる不利益処分も科してはならない。

第10章　罰則

第1条

　偽りその他不正の手段により許可等を受け、又は業務停止命令に故意に違反した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第2条

　この法律に基づく重要命令に違反した者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処する。

第3条

　所要の許可若しくは登録を受けないで事業を営んだ者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処する。

第4条

　報告を怠り、虚偽の報告をし、又は立入検査を拒み、妨げ、忌避した者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処する。

第5条

　職務上知り得た他人の業務上の秘密又は個人のプライバシーを正当な理由なく漏らした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処する。

第6条

　帳簿を備え付けず、又はこれに虚偽の記載をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

第7条

　法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その業務に関して違

反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各条の罰金刑を科する。

第8条

正当な理由なく届出を怠り、又は登記手続を遅延した者は、三十万円以下の過料に処する。

第9条

裁判所又は審査会の呼出しに応じず、正当な理由なく出頭しなかった者は、十万円以下の過料に処する。

第10条

この法律に定める過料は、地方裁判所の決定をもってこれを科する。